

**BENEMÉRITA UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA DE PUEBLA**

“COSA (RES)”

Derecho Romano.

Docente: Emma Cadena Roque.

Presentan:

Ali Nathaniel Solano Sánchez.

Angel Ruben Romero Galeana.

Christian Chavez Pérez.

Ricardo Garrido Guzmán.

Miriam Carbajal Barragán.

Licenciatura en Derecho

INTRODUCCIÓN

La res (cosa) constituye uno de los conceptos capitales para la construcción del Derecho patrimonial, pues designa el objeto de la apropiación jurídica, es decir, sobre el cual pueden recaer derechos. Para los juristas romanos, no toda la realidad material era jurídicamente relevante, sino que sólo aquellas entidades que rozaban el concepto de patrimonio podían considerarse **res in patrimonio**. Esta exclusión también permitió realizar una clasificación de las cosas en intra y extra commercium (res extra commercium) como por ejemplo los bienes sagrados o públicos. Gayo también clasificó las cosas en corporales e incorpóreas (res corporales y res incorpóreas). Las primeras eran perceptibles por los sentidos (un esclavo) y las segundas eran entidades de derechos (la herencia, las servidumbres). Esta distinción contenía también las consecuencias prácticas con relación a la posesión, la transmisión y la protección procesal.

La construcción romana de la res sirvió de base dogmática para la teoría moderna de los bienes en los sistemas jurídicos de tradición civilista.

En el Derecho romano, la *res* (cosa) desempeñaba una función central dentro del sistema jurídico, especialmente en el ámbito patrimonial. La cosa constituía el objeto sobre el cual podían recaer derechos reales y obligaciones, es decir, era el elemento material o jurídico susceptible de apropiación y valoración económica. No toda realidad física era jurídicamente relevante; únicamente aquellas entidades capaces de integrar el patrimonio de una persona podían considerarse jurídicamente como *res*. En este sentido, la cosa se convertía en el soporte del derecho de propiedad (*dominium*) y de otras situaciones jurídicas como la posesión, el usufructo o las servidumbres.

La propiedad otorgaba al titular facultades amplias sobre la cosa, tradicionalmente identificadas como *ius utendi* (usar), *ius fruendi* (percibir sus frutos) e *ius abutendi* (disponer de ella). Esto implicaba que la cosa podía ser enajenada mediante actos jurídicos como la compraventa (*emptio venditio*), la donación, la permuta o la transmisión hereditaria, siempre que se tratara de bienes que estuvieran dentro del comercio (*res in commercio*). Por el contrario, existían cosas excluidas del tráfico jurídico (*res extra commercium*), como las cosas sagradas, religiosas o públicas, las cuales no podían ser objeto de apropiación privada ni de transacciones comerciales.

Desde el punto de vista económico, las cosas materiales constituían la base de la actividad comercial romana. Los fundos, esclavos, animales, mercancías y metales eran objeto habitual de contratos como la compraventa, el arrendamiento (*locatio conductio*) o la prenda (*pignus*). Además, las cosas cumplían una función productiva, al generar frutos naturales o civiles, y podían servir como garantía del cumplimiento de obligaciones mediante figuras como la prenda o la hipoteca.

En consecuencia, la *res* no era simplemente un objeto físico, sino el eje estructural del Derecho patrimonial romano. A través de ella se articulaban la propiedad, el comercio, las garantías y la transmisión de riqueza, lo que demuestra que la regulación jurídica de las cosas fue un elemento esencial para el desarrollo económico y jurídico de Roma.

La clasificación de las cosas era muy importante para el ordenamiento del régimen jurídico patrimonial. Una de las categorías más relevantes fue la distinción entre *res corporales* y *res incorporeales*, formulada expresamente por Gayo en sus Instituciones.

Las cosas corporales (res corporales) eran las que podían aprehenderse a través de los sentidos, predominantemente del tacto, como un fundo, un esclavo, un vestido, el oro o la plata. Se trataba de objetos materiales susceptibles de ser poseídos físicamente y apropiados inmediatamente. Estas cosas eran objeto de propiedad (dominium), transmisión y comercio jurídico, por así decirlo. En contraposición, por las cosas incorporeales se entienden (las res incorporeales) las que no podían ser tocadas, esto es constitutivas de los derechos. Y así puede referirse Gayo a la herencia (hereditas), uso (ususfructus), obligaciones (obligationes) y servidumbres (servitutes) como ejemplos. Eran éstas, si bien carentes de materialidad física, susceptibles de valorización económica por lo que, por tanto, podían entrar a formar parte del patrimonio que le perteneciera a una persona. En contraposición, por las cosas incorporeales se entienden (las res incorporeales) las que no podían ser tocadas, esto es constitutivas de los derechos. Y así puede referirse Gayo a la herencia (hereditas), uso (ususfructus), obligaciones (obligationes) y servidumbres (servitutes) como ejemplos. Eran éstas, si bien carentes de materialidad física, susceptibles de valorización económica por lo que, por tanto, podían entrar a formar parte del patrimonio que le perteneciera a una persona.

En la propia concepción del Derecho romano, aun cuando se presentó la distinción entre cosas corporales e incorporeales, lo cierto es que los juristas elaboraron otras clasificaciones de interés para la determinación de los efectos jurídicos cuyos soportes fuese la relación patrimonial. Quienes han conocido esa división han hablado incluso de la división entre cosas divisibles e indivisibles o de la distinción de cosas fungibles y no fungibles en muy baja medida, siendo las divisibles todas aquellas que permitiesen un fraccionamiento del bien sin que ello conllevara un cambio en su naturaleza y sin que su valor económico se viese disminuido proporcionalmente. Eran divisibles el dinero, el grano o los líquidos; pues se podía dividirlos en partes homogéneas manteniendo sus cualidades características intactas; mientras que las indivisibles eran las que, por defecto de su naturaleza, si se fraccionaban conducían a una destrucción del objeto o a una disminución sensiblemente grave de su valor, como un esclavo, un animal o un objeto artístico. Precisamente a la hora de discutir sobre la materia de la copropiedad, adquiere especial interés la distinción, pues se discutía si el bien podía

dividirse materialmente o si debía procederse a la venta del bien para realizar la cuota correspondiente de su precio. Por el contrario, las cosas fungibles eran aquellas susceptibles de substitución por otras, de la misma especie, de la misma cantidad o del mismo valor, sin que se pueda modificar la relación jurídica existente. El ejemplo típico por antonomasia es el dinero, ya que en las obligaciones de género (obligationes generis), lo debido no es un objeto individual y determinado sino que es una cifra de referencia. Las cosas no fungibles eran aquellas que estaban determinados por sus propias características, que eran capaces de ser sustituidas por cosas distintas sin que la relación jurídica se alterase, como una finca determinada o una obra precisa.

Para contratos fundamentales para el ámbito contractual como el préstamo de consumo (mutuum), que versaba sobre cosas fungibles, y el comodato, que versaba sobre cosas no fungibles, el Derecho romano desarrolló criterios técnicos que eran capaces de determinar el régimen jurídico aplicable a cada tipo de bien.

Cosas consumibles y no consumibles en el Derecho Romano la clasificación de las cosas (res) respondía a criterios prácticos vinculados al uso económico y a los efectos jurídicos que producían en los contratos y derechos reales. Una de las divisiones más importantes fue la de cosas consumibles y no consumibles, especialmente relevante en figuras como el mutuo y el usufructo.

Cosas consumibles (res consumptibiles) Son aquellas cosas que se destruyen, extinguen o desaparecen con el primer uso conforme a su naturaleza. Su utilización implica su pérdida material o jurídica.

Características son: suelen agotarse, generalmente son fungibles (aunque no siempre), su uso implica transmisión de propiedad en ciertos contratos. Claro de estos ejemplos en Roma es el dinero, vino, aceite, trigo y otros granos, alimentos en general

Importancia jurídica

1. Contrato de mutuo (préstamo de consumo)

En este contrato, la persona que recibía la cosa consumible adquiría su

propiedad, con la obligación de devolver otra de la misma especie, calidad y cantidad, no la misma cosa.

2. Usufructo

Como regla general, las cosas consumibles no podían ser objeto de usufructo ordinario, porque el usufructuario debía conservar la sustancia de la cosa.

Sin embargo, se desarrolló el cuasiusufructo, que permitía usar cosas consumibles con obligación de devolver su equivalente.

Cosas no consumibles (res non consumptibiles) Son aquellas que pueden utilizarse reiteradamente sin destruirse ni perder su esencia económica o jurídica. Claras características de este es que permiten un uso continuo, conservan su sustancia, son aptas para contratos comodato y usufructo, Ejemplo de esto son: Una casa, un terreno, un esclavo, animales de trabajo, heramientas

Importancia jurídica

1. Comodato (préstamo de uso)

Sólo podía recaer sobre cosas no consumibles, ya que la obligación era devolver exactamente la misma cosa.

2. Usufructo

Estas cosas podían darse en usufructo porque el usufructuario tenía derecho a usarlas sin alterar su sustancia.

Los juristas consideraron la distinción entre las cosas principales y las cosas accesorias a los fines de determinar la relación jurídica que existe entre distintos bienes. La cosa principal (res principalis) era la que existía por sí misma y era el elemento fundamental en el seno de una relación patrimonial. Por su propia naturaleza jurídicamente tenía autonomía y podía ser objeto directo de propiedad, posesión o bien de transmisión.

Por su parte la cosa accesoria (res accessoria) era la que dependía de la cosa principal, subordinándose su existencia jurídica a la existencia de esta. Esto es, la cosa accesoria no tenía destino jurídico propio sino que seguía el mismo régimen que la cosa principal, siendo algo especialmente manifiesto en los casos de accesión (accessio) donde un bien se incorpora a otro de mayor importancia económica o funcional.

CONCLUSIÓN

El objeto res, en el Derecho romano, representa uno de los cimientos que hacen posible darle sentido a la noción de sistema del derecho patrimonial desarrollado por los juristas romanos lo cual a través de tal concepto, el derecho llegaba a distinguir y clasificar los bienes que eran susceptibles de naturaleza apropiable, de uso, aun entre los que en la vida económica y social de Roma eran transmitibles. La distinción entre corporales e incorporeales, fungibles y no fungibles, divisibles e indivisibles, consumibles y no consumibles, como también entre principales y accesorias, permitió una clasificación suficientemente adecuada para establecer las pautas aplicables a cada régimen jurídico, impuesto por el mismo derecho correspondiente para el tratamiento patrimonial.

Conforme a ello, esas clasificaciones no eran meramente teóricas, sino que tenían un uso, cuál era el de **modalidad** en el tratamiento patrimonial, ya sea a través de la propiedad, como de los contratos, o aun entre las relaciones patrimoniales de la misma índole. En la medida de las clasificaciones, los juristas romanos pudieron estructurar un sistema que a medida de ser coherente, era capaz de dilucidar conflictos, ya fuera en la organización del patrimonio de las personas.

De ahí el hecho de que la res sirva de profunda muestra del grado de desarrollo alcanzado por el Derecho romano, que traspolado a nuestros días, sigue teniendo su impronta en el sistema de tradición civilista.

Bibliografía

Iglesias, Juan. *Derecho Romano*. Editorial Ariel.

Petit, Eugène. *Tratado Elemental de Derecho Romano*. Editorial Porrúa.

Sohm, Rudolf. *Instituciones de Derecho Romano*.

D'Ors, Álvaro. *Derecho Privado Romano*.

Digesto de Justiniano. (533). *Corpus Iuris Civilis: Digesta*.

Gayo. (1997). *Instituciones* (A. d'Ors, Trad.). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Justiniano. (533). *The Institutes of Justinian* (J. B. Moyle, Trad.).

Justiniano. (2000). *Instituciones* (J. Iglesias, Trad.). Civitas.

Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea. (s. f.). *Clasificación de los bienes en el Derecho romano*